

1502900-14.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502900-14.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177351/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 18810910 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3543/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2177351 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SILVIO CESAR DE MORAIS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Passo à análise da causa tendo em vista a ausência, no período, da MMª. Juíza Titular.

VISTOS.

SILVIO CESAR DE MORAIS JUNIOR está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"3, do CP.

Notificado (fls. 232), o réu apresentou defesa (fls. 187/192).

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 233/234).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 279).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 279).

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação do parágrafo 4º, da Lei 11.340/2006 e demais benesses legais (fls. 279).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/5), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias (fls. 21/22 e 36/38) e laudo pericial (fls. 154/158).

A autoria é certa.

O policial militar Roberval relatou que estava em patrulhamento quando avistou o veículo que o réu conduzia. Ao visualizar as viaturas, ele alterou bruscamente o trajeto, o que levantou suspeita e ensejou a abordagem. Em busca pessoal, nada foi encontrado e, durante a busca veicular, localizou 6 pacotes de maconha, que estavam acondicionados dentro de uma bolsa, que estava fechada no banco traseiro. Indagado, ele afirmou que a droga pertencia a um tio dele e que seria entregue a um veículo Volkswagen Gol de cor preta, que estaria nas proximidades, mas não foi localizado, malgrado alguns policiais tenham diligenciado neste sentido. Na ocasião, o réu afirmou saber qual o conteúdo da bolsa. Nunca havia abordado o acusado anteriormente.

No mesmo sentido, em linhas gerais, o depoimento do policial militar Wellington, que mencionou, ainda, que o réu negou ter conhecimento acerca do conteúdo da mochila.

A esposa do réu, Daniela, narrou que a mochila que ele transportava havia sido entregue por um tio dele, bem como que seu marido não tinha conhecimento sobre os entorpecentes. Ele trabalhava como lavador de carros na data dos fatos.

A testemunha Miller aduziu que é amigo do réu há 7 anos e nada esclareceu acerca dos fatos, limitando-se a tecer bons comentários acerca de sua conduta. A irmã do réu, Luana, nada esclareceu acerca dos fatos, limitando-se a tecer bons comentários acerca de sua conduta e informar que o acusado não mais conversa com o tio deles, André.

Interrogado em juízo, o acusado aduziu que seu tio André Santana Tavares lhe pediu que transportasse a mochila que continha drogas, todavia não lhe informou o conteúdo. Não imaginava que o tio estivesse envolvido com o tráfico e supôs que se tratasse de suplementos de academia.

Pois bem.

Como se vê, a versão do réu foi rechaçada pelas provas colhidas.

Os policiais envolvidos na prisão afirmaram que, ao avistar a viatura, o réu alterou a direção do veículo que conduzia, o que levantou suspeitas e ensejou sua abordagem.

Em que pese os policiais tenham divergido, sob o crivo do contraditório, acerca da versão apresentada pelo acusado informalmente, isso não é suficiente para lançar dúvida acerca dos depoimentos prestados, até porque é possível que ele tenha apresentado versões diversas em momentos diferentes da diligência.

Ademais, os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito dos fatos e do encontro dos entorpecentes dentro da mochila no banco traseiro do veículo. E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque os policiais informaram que sequer conheciam o acusado.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

No mais, indica ser inverossímil que o acusado aceitasse transportar em seu carro uma mochila até um local ermo, onde uma pessoa desconhecida o estivesse esperando, sem que, ao menos, questionasse do que se tratava.

De qualquer forma, a versão apresentada pelo acusado foi rechaçada diante dos motivos que ensejaram a abordagem (notadamente ante sua conduta na presença da viatura da polícia militar).

E o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou amplamente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, ressalto que a quantidade de entorpecente apreendida será utilizada na terceira fase da dosimetria da pena. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, a despeito das alegações ministeriais, reputo aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 observando-se que o réu é primário e que não há prova segura no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa. Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3.

Destarte, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecente apreendida (fls. 14), diminuo a pena do crime de 1/6, tornando-a definitivamente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.

Considerando o patamar da reprimenda aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis (arts. 44 e 77 do CP).

Em razão da primariedade do réu (fls. 259/260), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu SÍLVIO CESAR DE MORAIS JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, pois assim permaneceu durante o curso do processo.

Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do veículo apreendido. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA